

1500367-45.2022.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mario Ramos dos Santos

Comarca: Lençóis Paulista

Foro: Foro de Lençóis Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 13/06/2022

... o fator "quantidade da droga" induz ao tráfico, sobretudo frente ao contexto fático em que se deu a apreensão em questão.

Corroborando a finalidade de tráfico, tem-se que a droga apreendida estava acondicionada em uma porção de Cannabis sativa, com peso líquido de 0,60g, e 66 pedras de "crack", com peso líquido de 11,95g, individualizadas para venda aos consumidores, não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lençóis Paulista

Foro de Lençóis Paulista

2ª Vara

Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 599, Lençóis Paulista-SP - cep 18683-471

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500367-45.2022.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500367-45.2022.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNA KETLEIN THEODORO DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mario Ramos dos Santos

Vistos.

BRUNA KETLEIN THEODORO DE SOUZA, qualificada às fls. 08, foi denunciada como incurso no art. 33, "caput", do Código Penal, pois alega-se que, no dia 27 de março de 2022, às 11h20min, na Rua Padre Manoel da Nóbrega, 241, Vila Contente, nesta cidade e comarca de Lençóis Paulista, trazia consigo, para venda, uma porção de Cannabis sativa, com peso líquido de 0,60g, e 66 pedras de "crack", com peso líquido de 11,95g, substâncias entorpecentes previstas na Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Alega-se que, "Segundo o apurado, na data dos fatos, Policiais Militares realizavam patrulhamento pelo Bairro Contente, quando avistaram a denunciada, já conhecida em razão de não apenas usar, mas praticar tráfico de drogas, a qual, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga a pé. Foi realizada a abordagem e solicitado que ela retirasse todos os objetos do bolso. De início, nada ilícito foi verificado, mas os Policiais Militares perceberam que

ainda havia na bermuda da denunciada, no bolso esquerdo, um volume. Foi reiterado o pedido para que retirasse todos os objetos, momento em que ela entregou uma bolsa pequena contendo uma porção de "maconha" e sessenta e seis pedras de "crack", além da quantia de R\$ 108,00 em diversas notas e R\$ 12,00 em moedas diversas. Indagada, a denunciada apenas disse que havia pegado a droga com um traficante e que a "biqueira" ficava no Jardim Primavera. Auto de exibição e apreensão da droga e do dinheiro a fls. 06/07. Laudo de constatação do entorpecente a fls. 24/29. Fotografias das drogas a fls. 26, 28, 42 e 43. A diversidade de drogas, a quantidade das pedras de "crack", individualmente embaladas, prontas para venda, o dinheiro junto da droga, em notas e moedas variadas, já sendo a denunciada conhecida pelo envolvimento com drogas, incluindo o comércio de entorpecentes, são circunstâncias típicas do tráfico."

Vieram aos autos deste processo o auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), os termos de declarações na fase policial (fls. 03/04, 05), o auto de exibição/apreensão (fls. 06/07), o termo de interrogatório da ré na fase policial (fls. 08/09), o boletim de ocorrência nº 183/2022 (fls. 11/13), o laudo provisório de constatação do entorpecente nº 95.400/2022 (fls. 24/29); foram juntadas aos autos as fotos dos entorpecentes (fls. 42, 43), a ficha de atendimento médico (fl. 50/51), as certidões e F.A. da denunciada (fls. 52/58, 59/65), o laudo de lesão corporal cautelar nº 108313/2022 (fls. 66/67); a ré passou por audiência de custódia na data 28 de março de 2022, oportunidade em que a ré teve a prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 68/71); posteriormente foram juntadas aos autos o termo de declaração na fase policial (fl. 90), o auto de entrega do aparelho celular (fl. 91/92), o relatório final do inquérito policial (fls. 93/95); a denúncia foi oferecida (fl. 99); o laudo definitivo de constatação do entorpecente nº 95.404/2022 foi apresentado aos autos (fls. 103/106); a defensora da ré apresentou defesa prévia (fls. 126/129); a ré foi citada (fl. 136) e a denúncia foi recebida (fls. 146/147); posteriormente foram juntadas aos autos as certidões e F.A. da denunciada (fls. 159/165, 166/173). Em audiência de instrução, realizada no dia 26 de maio de 2022, excepcionalmente de forma virtual, procedeu-se a oitiva da testemunha, PM Israel Andrew Valle Gimenes da Cruz e PM Eli Toni da Silva e, em seguida, a ré foi interrogada (fl. 176).

Em alegações finais, a nobre representante do Ministério Público pugnou, em síntese, pela condenação da ré como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, nos termos da denúncia, e o perdimento do dinheiro apreendido, com fulcro no art. 63, da Lei de drogas. (fls. 179/187).

A ilustre defensora da ré, em alegações finais, pugnou pela absolvição da acusada e, em caso de entendimento diverso, requereu a desclassificação do delito de tráfico de drogas para aquele previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06, sustentando, em síntese, que a acusada negou o crime ao qual lhe é imputado, portanto, todo o conjunto probatório comprova que trata-se de uma usuária de entorpecente; requereu, ainda, que a acusada seja submetida a tratamento médico adequado, nos termos do § 7º do art. 28, a fim de que possa se livrar do vício; caso não seja esse o entendimento, requereu a fixação da pena base no mínimo legal e que a denunciada possa apelar em liberdade nos termos do art. 283 do CPP, por preencher os requisitos objetivos para tal benefício (fls. 191/196).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Ante a acurada análise do quadro probatório presente nos autos, tem-se que é PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, pois restou comprovada a materialidade e autoria do ilícito penal descrito no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, senão vejamos.

A materialidade do delito vem consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls.

01/02), nos termos de declarações na fase policial (fls. 03/04/, 05), no auto de exibição/apreensão dos entorpecentes (fls. 06/07), no termo de interrogatório da ré na fase policial (fls. 08/09), no boletim de ocorrência nº 183/2022 (fls. 11/13), nas fotos dos entorpecentes (fls. 42/43), no laudo definitivo de constatação do entorpecente nº 95.404/2022 (fls. 103/106), bem como na prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

O fato típico e sua autoria restaram cabalmente comprovados no curso da instrução, razão pela qual não há de se falar na desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de tóxicos.

Conforme auto de exibição e apreensão (fls. 06/07), foram apreendidos 66 pedras de "crack", pesando 11,95 gramas, 01 porção de "maconha", com peso de 0,6 gramas, 01 celular da marca samsung, 01 pochete, além de R\$ 120,00 em notas e moedas diversas.

Obtempera-se que, segundo consta do laudo pericial definitivo de entorpecente nº 95.404/2022, as análises realizadas na amostra referente a uma massa líquida total de 11,95g, composta originalmente por 66 porções (fls. 100/103), tiveram os seguintes resultados: DETECTADA presença de COCAÍNA (na apresentação conhecida popularmente por CRACK), constante na lista F1 (lista das substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil), da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores.

Já as análises realizadas na amostra referente a uma massa líquida total de 0,60g, composta originalmente por 01 porção (fls. 100/103) de fragmentos vegetais constituídos por folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos, embalado em saco plástico transparente fechado, tiveram os seguintes resultados: DETECTADA presença da substância THC (Tetrahidrocannabinol), constante na Lista F2 (Lista das substâncias Psicotrópicas de uso Proscrito no Brasil) da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores",

Desta forma, não restam dúvidas de que os entorpecentes encontrados por ocasião da diligência dos policiais eram substâncias previstas na Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, ressaltando-se que o réu, por evidente, não tinha qualquer autorização para ter os alucinógenos. Logo, a materialidade está devidamente configurada.

A confissão da ré de que efetivamente trazia consigo a droga é corroborada pela prova oral. Assim, por estar a confissão da denunciada harmonizada com os demais elementos probatórios, tem-se que a autoria do delito fixa-se na sua pessoa.

A denunciada Bruna Kettlein Theodoro de Souza, ao ser interrogada, declarou, em juízo, "que a acusação não é verdadeira; que no dia dos fatos a interrogada tinha feito um programa e passou na casa de um amigo; que fazia 4 meses que estava na rua; que não viu a polícia e nem correu; que já foi abordada e parou; que tirou tudo que tinha no bolso, inclusive a bolsinha com a droga e o dinheiro; que a interrogada falou que tinha feito programa, pegou quantia boa em dinheiro, passou numa biqueira e pegou apenas 28 pedras; que só tinha 28 pedras na bolsa; que pagou 10 reais cada uma; que tinha 120 reais em dinheiro; que a droga não era para venda, mas para uso próprio; que a interrogada faz 2 meses que está presa; que não precisou de atendimento médico na cadeia e não toma remédios; que tem 29 anos, solteira, tem uma filha que vai completar 12 anos; que a interrogada tinha saído da cadeia há 4 meses, em dezembro, que então passou a trabalhar no sucato do tio; que morava com a mãe e a filha; que, no entanto, teve a recaída da droga, foi para a rua, passou a se prostituir para manter o consumo; que quando a polícia pegou a interrogada, estava virada a alguns dias usando droga; que quando fica sem a droga tem controle, mas se fuma a primeira daí perde o controle; que já foi presa por art. 157 em 2017, pegou 5 anos de cadeia; que não conhece os policiais e nada tem contra eles; que foi a primeira abordagem da interrogada com esses policiais, sendo que os outros policiais conhecem a interrogada como usuária, não como traficante;

que o valor do programa depende do tipo, de 100 a 400 reais; que é usuária há mais de 20 anos; que a interrogada só usa crack; que usa crack sem limites, 60, 70 pedras para mais, por dia".

A testemunha Israel Andrew Valle Gimenes, Policial Militar, relatou, em juízo "que o depoente é policial militar há 12 anos; que, quando dos fatos, estava com parceiro cb Toni no bairro da contente, quando avistaram uma mulher que, ao perceber a viatura, começou a fugir a pé; que a mulher correu, virou a esquina, mas foi abordada; que foi solicitado à ré que tirasse tudo o que tinha no bolso; que a ré tirou uma bolsinha pequena do bolso e no interior havia 66 pedras de crack prontas para venda, uma porção de maconha e cerca de 120 reais em notas diversas e várias moedas; que indagada, a ré disse que havia pego essa droga com um traficante, sendo que no momento da abordagem ela estava transportando a droga; que no momento em que o depoente avistou a ré, ela estava sozinha; que já conhecia a acusada nos meios policiais por tráfico e uso de drogas; que as pedras de crack estavam embaladas para venda; que a ré estava sob efeito de entorpecentes, indicando que estava sem dormir há vários dias; que a ré não falou se trabalhava, se tinha ocupação lícita; que o depoente trabalha no policiamento ostensivo; que nunca viu a ré trabalhando, sempre desocupada pela rua, perto de onde é desenvolvido o tráfico de entorpecentes".

A testemunha Eli Toni da Silva, Policial Militar, relatou, em juízo, "que o depoente é policial militar há 29 anos; que, quando dos fatos, estava em patrulhamento, quando viram a pessoa correndo; que foram ver, pediram para a ré parar; que foi determinado que ela tirasse tudo dos bolsos; que ela retirou mas o depoente viu que ficou algo em um dos bolsos; que emitiu nova ordem, a ré tirou do bolso uma bolsinha, sendo que a ré disse que nessa bolsinha tinha drogas e ela estava traficando; que nessa bolsinha tinha entorpecentes e cerca de 120 reais em dinheiro trocado; que não lembra se a ré falou acerca da origem da droga; que a droga que estava na bolsinha estava em porções individualizadas prontas para venda; que a ré já é conhecida nos meios policiais por tráfico de drogas e por ser usuária; que o depoente trabalha no patrulhamento e já tinha visto a ré andando pela rua em horário comercial, nunca viu a ré trabalhando; que a ré andava em locais conhecidos como ponto de venda de drogas".

Nesse diapasão, a prova oral produzida consubstancia robusto elemento cognitivo no sentido de que a ré violou a norma penal incriminadora prevista no art. 33 da Lei 11.343/06, na medida em que efetivamente "trazia consigo" significativa quantidade de entorpecentes, em questão, para fins de tráfico.

Consta nos autos que, na data em questão os policiais militares realizavam patrulhamento, quando avistaram a acusada que, inicialmente, empreendeu fuga a pé, até o momento em que foi abordada. Foi realizada a abordagem, oportunidade em que a denunciada se encontrava com uma porção de "maconha" e sessenta e seis pedras de "crack", além da quantia de R\$ 108,00 em diversas notas e R\$ 12,00 em moedas diversas. Indagada, a denunciada apenas disse que havia obtido a droga com um traficante e que a "biqueira" ficava no Jardim Primavera.

Cabe salientar, que no caso dos autos, o fator "quantidade da droga" induz ao tráfico, sobretudo frente ao contexto fático em que se deu a apreensão em questão.

Corroborando a finalidade de tráfico, tem-se que a droga apreendida estava acondicionada em uma porção de Cannabis sativa, com peso líquido de 0,60g, e 66 pedras de "crack", com peso líquido de 11,95g, individualizadas para venda aos consumidores, não restando dúvidas quanto à finalidade mercantil do entorpecente.

Ademais, foi apreendido com a denunciada dinheiro, em espécie, em notas e moedas trocadas, dentro de uma bolsa.

Soma-se a tal que, a atitude da acusada em fugir ao notar a presença da viatura, na tentativa de esquivar-se da abordagem policial, consiste em conduta típica daqueles que possuem plena ciência do caráter ilícito da atividade espúria desenvolvida.

De se frisar, que a acusada não comprovou a origem lícita da quantia em dinheiro apreendida, vez que encontrava-se desempregada.

Ressalta-se, inclusive, que atualmente os elementos que se dedicam ao tráfico de entorpecentes atuam com astúcia, ou seja, sempre apresentam alegações de desempenho de trabalho informal ou autônomo e, de imediato, já se declaram viciados, tudo visando, por evidente, a absolvição ou desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.

Obtempera-se que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais que participaram das diligências são harmônicos, uníssonos, coerentes e guardam total consonância com as informações e com as demais provas.

Ressalta-se, por oportuno, que os milicianos foram uniformes em afirmarem que a ré sempre era vista em local em que se pratica do tráfico de drogas e nunca viram a mesma trabalhando.

Assim, tendo os policiais atuado dentro da legalidade e manifestado precisamente aquilo que presenciaram, não há que se falar em suspeição pelo simples exercício da atividade, até porque ter-se-ia absoluto absurdo no fato do Estado contratar agentes para o exercício de tão relevante função e, após, quando tais agentes fossem prestar contas de seu trabalho, o mesmo Estado negasse eficácia às suas declarações.

Assim tem entendido a jurisprudência:

"Os depoimentos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas." (TJRJ - AC - Rel. Sinésio de Aquino - RJTJRJ 7/287).

Especificamente no tocante ao tráfico de entorpecentes tem-se:

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Materialidade e autoria devidamente comprovados - Depoimentos policiais que corroboram com as demais provas e servem para embasar decreto condenatório - Recurso não provido. Os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (Apelação Criminal n. 174.720-3 - Piracicaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Sinésio de Souza - 07.08.95 - V.U.)" (destacamos).

Ou ainda:

"TÓXICO - Tráfico - Condenação baseada em depoimentos policiais - Depoimento seguro e coerente ao incriminar o acusado - Palavra destes, que somada as demais provas, merece total credibilidade - Presença, ademais, de testemunhas civis - Condenação mantida - Recurso não provido. O depoimento exclusivo de policiais é de toda validade quando coerente e corroborado pelas demais provas coligidas nos autos." (Apelação Criminal n. 181.618-3 - Tietê - 4ª Câmara Criminal - Relator: Augusto Marin - 12.06.95 - V.U.).

Soma-se a tal que a quantidade de alucinógeno encontrada, qual seja, 66 porções de crack e uma de maconha, é incompatível com o mero uso próprio, sobretudo considerando que a ré não comprovou titularizar meios econômicos para manter o declarado vício, notadamente no volume indicado.

Frisa-se, ainda, que sequer há indícios de que a ré seja uma “voraz” consumidora de drogas, ressaltando-se, por oportuno, que a própria denunciada, ao ser interrogada em Juízo, declarou que “...que a interrogada faz 2 meses que está presa; que não precisou de atendimento médico na cadeia e não toma remédios;”

Ainda que a ré seja usuária, tal condição não afasta sua atuação como traficante, notadamente para obtenção de dinheiro para manutenção de seu consumo.

Aliás, assim tem entendido a jurisprudência:

“

Nesse sentido, temos:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, 'CAPUT', DA LEI 11.343/06)-
CONDENAÇÃO - RECURSO DA DEFESA - AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS -
PRETENSÃO ABSOLVIÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE -
CONJUNTO PROBATÓRIO UNÍSSONO E COERENTE A ENSEJAR UM DECRETO CONDENATÓRIO -
PALAVRAS DOS MILICIANOS APONTANDO PARA A TRAFICÂNCIA - VALIDADE - PLEITO PELA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS - INVIABILIDADE -
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS IDÔNEOS A INDICAR A FINALIDADE DE USO PRÓPRIO - PEQUENA
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA EM PODER DO AGENTE - IRRELEVÂNCIA - RECURSO
DESPROVIDO. 1. É sabido que para restar caracterizado o crime delineado em o art.
33 da Lei 11.343/2006 é dispensável a verificação de qualquer ato de comércio ou
dolo específico em sua conduta, sendo suficiente que o agente pratique um dos
verbos constantes no tipo legal pelo qual fora denunciado, sendo inexigível a
prática de atos onerosos ou de comercialização, bastando, para sua caracterização,
evidências de que a substância entorpecente possuía outra destinação que não o uso
próprio, circunstância esta incontestada nos autos. 2. Não há como operar a
desclassificação do delito de tráfico de entorpecente para o de uso próprio (trata-
o a Lei como para consumo pessoal - art. 28), tão-somente levando-se em conta a
pequena quantidade da droga apreendida em poder do agente, pois, quando não, o
usuário também trafica, até mesmo, muitas vezes, para poder alimentar o vício. As
duas condições - traficante e viciado - são situações que não se excluem.” (TJ-PR -
ACR: 7210833 PR 0721083-3, Relator: Antônio Martellozzo, Data de Julgamento:
05/05/2011, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 633) (grifo nosso)

Logo, por todos os ângulos que se analisa a questão, exsurge a finalidade e
destinação de comercialização da droga apreendida, corroborada pelas circunstâncias
e dinâmica dos fatos. Nesse sentido:

“TÓXICOS - Tráfico - Réu surpreendido guardando em sua residência expressiva
quantidade de maconha - Ausência de prova direta da finalidade mercantil -
Irrelevância à caracterização do delito. Não é apenas a quantidade de substância
entorpecente que deve influir no julgamento, mas o conjunto de fatores
expressamente previstos no artigo 37 da Lei nº 6.368/76. Até porque, segundo
ponderável corrente jurisprudencial, para a configuração do delito de tráfico, na
forma consumada, não é indispensável que o agente efetue a comercialização da
droga. Basta que a possua, guarde ou a tenha em depósito, sobretudo em grande
quantidade, circunstância denunciadora da mercancia. Recurso conhecido e provido.”
(TJMG - Acr nº 264.595-0/00 - 1ª C. Crim. - Relª Desª Márcia Milanez - J.
07.05.2002).

Assim, a harmonia e homogeneidade dos detalhes, circunstâncias e indícios do caso,
conforme supra exposto, todos convergentes para a demonstração do espúrio comércio
gera a inabalável conclusão de que a denunciada efetivamente trazia consigo, para
fins de comércio, entorpecente destinado ao tráfico.

Considerando que a defesa não trouxe qualquer elemento de cognição apto para
alterar ou acrescentar ao robusto quadro probatório supra transcrito, constata-se que
a mesma não se desincumbiu do ônus probatório ao qual estava adstrita.

Nesse diapasão, há elementos probatórios mais que suficientes para a formação da

convicção deste Juízo no sentido de que o entorpecente encontrado destinava-se à mercancia espúria, o que implica violação à norma presente no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Portanto, resta afastada a tese defensiva de que a denunciada era mera usuária de entorpecentes.

Por fim, ressalta-se que a ré já foi condenada anteriormente por tráfico de drogas, além de incurso em outros delitos, sendo, assim, reincidente específico.

Isto posto, passo à fixação da pena.

Conforme se verifica das certidões e folhas de antecedentes criminais acostadas aos autos (fls. 52/65), a ré possui condenações anteriores e capazes de configurar maus-antecedentes e reincidência, quais sejam, 0002127-31.2017.8.26.0319 (Art. 155 "caput" c/c art. 61 "caput", II, "h", ambos do CP), 0000168-30.2014.8.26.0319 (Art. 155 § 4º, I, IV c/c Art. 14, II, ambos do CP), 0001367-48.2018.8.26.0319 (Art. 155 § 1º § 4º, IV do CP) , 0003562-40.2017.8.26.0319 (Art. 157 § 2º, II do CP) , 0002403-62.2017.8.26.0319 (Art. 157 § 2º, II, 71 "caput" ambos do CP), 0002127-31.2017.8.26.0319 (Art. 155 "caput" c/c Art. 61 "caput", II, "h" ambos do CP).

Considerando o disposto no art. 59 do Código Penal, sobretudo as circunstâncias e consequências do delito e os maus antecedentes, fixo a pena-base acima do mínimo legal cominado, qual seja, CINCO ANOS E DEZ MESES DE RECLUSÃO. Em face do reconhecimento da agravante consistente na reincidência (fls. 52/65), tal reprimenda é majorada em um sexto, perfazendo o total de SEIS ANOS, NOVE MESES E VINTE DIAS. Não se vislumbra a existência de qualquer atenuante. Não se vislumbra a existência de causas de aumento e de diminuição da pena, perfazendo o total final de SEIS ANOS, NOVE MESES E VINTE DIAS.

Em virtude da reincidência, resta afastada a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no §4º, do art. 33 da Lei de Drogas.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, conforme previsão do art. 2º, § 1º, da Lei dos Crimes Hediondos.

No tocante à pena de multa, será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo ao disposto nos artigos 60 do Código Penal e 43 da Lei 11.343/06. Considerando a situação econômica do agente, fixo-a no mínimo legal cominado, qual seja, 500 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Em face da agravante consistente na reincidência, procedo o aumento em um sexto, perfazendo o total de 583 dias-multa. Não há circunstâncias atenuantes. Ausentes causas de diminuição da pena, torno tal reprimenda definitiva.

Frisa-se que o novo art. 387, § 2º, do CPP, dispõe "in verbis":

"Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

...

§ 2º. O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade."

Logo, considerando que a pena privativa de liberdade fixada a ré é de SEIS ANOS, NOVE MESES E VINTE DIAS, revela-se imperioso proceder à pertinente detração pelo período em que a ré ficou presa preventivamente. No entanto, conforme infra exposto, dada as peculiaridades dos crimes hediondos, essa detração competirá ao Juízo da execução.

Considerando que r. decisão de fls. 68/71 (auto de prisão em flagrante) que converteu a prisão em flagrante do acusado em preventiva é datada de 28 de março de

2022, sendo que a prisão se deu em 27 de março de 2022, tem-se que a ré encontra-se presa há dois meses e dezesseis dias, considerando a data da presente decisão, qual seja, 10 de junho de 2022. Tal fato jurídico deverá ser observado pelo Juízo da Execução, oportunamente.

Ainda no tocante à pena privativa de liberdade, revejo entendimento outrora adotado por esse Juízo acerca da detração penal, senão vejamos.

Determina o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal que o Juiz, ao proferir sentença condenatória, deverá observar o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, a ser computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Basta analisar a exposição de motivos da Lei n. 12.736, de 30 de novembro de 2012, para que se conclua, com clareza solar, que a pretensão do legislador - em franca homenagem à individualização das penas - foi justamente prever, para o Juízo do conhecimento, mais um critério a ser considerado na fixação do regime de cumprimento da pena, além do disposto no art. 33 c.c. art. 59, ambos do Código Penal, qual seja, o desconto, de imediato, do lapso temporal de cumprimento da pena privativa de liberdade em sede cautelar, o que não se confunde com "progressão de regime", objeto específico do Juízo da Execução, senão vejamos:

"3. Comumente ocorre que, após a sentença condenatória ter sido proferida, tenha o réu que aguardar a decisão do juiz da execução penal, permanecendo nesta espera alguns meses em regime mais gravoso ao que pela lei faz jus, em razão de não existir previsão expressa no Código de Processo Penal conferindo ao juiz do processo de conhecimento a possibilidade de, no momento da sentença, realizar o desconto da pena já cumprida. [...] 6. O que se almeja com o presente projeto, é que o abatimento da pena cumprida provisoriamente possa ser aplicada, também, pelo juiz do processo de conhecimento que exarara sentença condenatória conferindo maior celeridade e racionalidade ao sistema de justiça criminal, evitando a permanência da pessoa em regime que já não mais corresponde à sua situação jurídica concreta."

Ora, considerando que o delito de tráfico de drogas está sob o regime jurídico dos CRIMES HEDIONDOS, é imperioso reconhecer que o regime inicial de cumprimento da pena NÃO é fixado única e exclusivamente em razão do quantum da pena, pois, em face do disposto no art. 2º, § 1º, da Lei n.º 8.072/90, o regime inicial deve inexoravelmente ser FECHADO.

Em face da natureza do crime, da quantidade da pena privativa de liberdade aplicada e da reincidência específica da condenada, essa não faz jus a qualquer benefício, pois, ao contrário do alegado pela douta Defesa, não preenche os pertinentes requisitos legais.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal e, assim CONDENO a ré BRUNA KETLEIN THEODORO DE SOUZA, R.G.: 47.973.720 SSP/SP, filha de Irene Aparecida Fischerth Teodoro e Roberto Carlos de Souza, por infração ao art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de SEIS ANOS, NOVE MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO, bem como pena de multa no importe de QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS DIAS-MULTA, com valor unitário no mínimo legal. Em face do disposto no art. 2º, § 1º, da Lei n.º 8.072/90, consigna-se que o regime inicial de cumprimento da pena é o FECHADO. A ré não poderá apelar em liberdade, vez que ainda presentes os requisitos para manutenção da prisão cautelar.

Consigna-se, por oportuno, que a ré NÃO poderá apelar em liberdade, vez que permanecem íntegros os requisitos legais que lastream sua prisão processual durante a tramitação do feito em primeiro grau de jurisdição. Ademais, nesse momento processual, após cognição profunda e emissão de decreto condenatório, a manutenção da prisão cautelar é mais que imperiosa, seja para assegurar a aplicação da lei penal, seja para resguardar a ordem pública. Assim tem prelecionado o

eminente mestre e magistrado Guilherme de Souza Nucci: "Se antes do julgamento de mérito, que considerou o acusado culpado, estava cautelarmente recolhido, com mais lógica assim deve permanecer após a condenação." (in"Código de Processo Penal Comentado", 6ª edição, Editora RT, pág. 930).

Ademais, esse é o entendimento da pacífica jurisprudência, senão vejamos: "Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar" (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHCnº111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

E ainda:

"(...)Não se concede o direito ao apelo em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui-se em um dos efeitos da respectiva condenação. Precedentes do STJ. A custódia provisória para recorrer não ofende a garantia da presunção da inocência. Incidência do verbete da Súmula n.º 09/STJ. Eventuais condições favoráveis do agente, como primariedade e bons antecedentes, não são garantidoras de direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos dos autos recomendam a custódia preventiva. (...) " (STJ, RHC 18438/PR, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 19.12.2005, p. 446, destaquei).

Como corolário da emissão do decreto supra, condeno a ré ao pagamento de 100 (cem) UFESP's, "ex vi" do disposto no art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei 11.608/2003, guardados os limites do art. 98, § 3º, do CPC, pois ficam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recomende-se a ré no local onde está detido, encaminhando-se cópia desta sentença ao ilustre Diretor do estabelecimento prisional.

Deixo de fixar indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por não ser tal determinação compatível com a natureza difusa das vítimas.

Em havendo recurso, expeça-se guia de execução provisória, com as cautelas pertinentes.

Transitada em julgado, determino as seguintes providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao IIRGD; 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 3) Extraia-se a guia de execução definitiva conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; 4) Autorizo a destruição do entorpecente apreendido, nos termos do artigo 72, da Lei 11.343/06, bem como, nos termos do artigo 63, caput §1º, da Lei 11.343/2.006, determino, se for o caso, o perdimento do valor e bens apreendidos em favor da União; 5) Expeça-se certidão de honorários ao douto Advogado nomeado nos termos e limites estabelecidos na respectiva tabela e convênio firmado entre a OAB e a Defensoria Pública. Ademais, 6) Certifique-se o cálculo da pena de multa e/ou taxa judiciária, nos termos do Provimento C.G. nº 11/2015, disponibilizado no D.J.E. de 27/02/2015; 7) Após, intime(m)-se o(s) réu(s), via carta de intimação com AR, a fim de que pague(m) a multa (privativa/cumulativa) em favor do FUNPESP - Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo - a ser feito no Banco do Brasil, Agência 1897-X, conta nº 139.521-1, comprovando-se nos autos, no prazo de 10 dias, sob pena de execução da pena pecuniária pelo Ministério Público; 8) Comprovado o pagamento da multa, certifique-se e comunique-se à VEC; 9) Se o(s) réu(s) não for(em) encontrado(s) ou não pagar(em) no prazo supra, certifique-se, extraia-se certidão de sentença e dê-se

vista ao Ministério Público para ajuizar ação de execução junto à VEC. Lance-se a movimentação "Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal", a qual atribuíra ao processo a situação "suspense", e encaminhe-se o processo com tramitação digital, automaticamente, para a fila "Ag. Execução - Pena de Multa"; 10) Não havendo comunicação do ajuizamento da ação de execução da multa penal, e decorrido o lapso prescricional, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para extinguir a pena e determinar a remessa dos autos ao arquivo definitivo; 11) Com a comunicação, pelo Juízo da execução, do ajuizamento da ação de execução da multa penal, anote-se no histórico de partes o evento "Cód.17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução; 12) Após, lance-se a movimentação "61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação" e arquivem-se os presentes autos; 13) Com a comunicação, pelo Juízo da Execução, da extinção da pena de multa, altere-se a situação do processo com o lançamento da movimentação "Cód. 22- Baixa Definitiva".

P.R.I.C.

Lençóis Paulista, 10 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA